



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1377/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

מירסקי תמרה
באמצעות ב"כ: עו"ד שחם עידן
רוטשילד 3, תל אביב
טל': 035667665 פקס: 035668665

התובעת:

נגד

1. שולץ בתיה-נאוה
נתן 14 רמת גן
2. נציגות הבית המשותף ברחוב דוד 6 רמת גן
דוד 6, רמת גן

הנתבעות:

פסק דין משלים הוצאות משפט

1. תביעה למתן צו עשה המורה לנתבעות לתקן, בהתאמה, ליקויים בדירה בבית משותף וברכוש המשותף בבית המשותף, וכן לתקן נזקי הרטיבות בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.
2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב דוד 6 ברמת גן, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 568 בגוש 6126 (להלן - "הבית המשותף"). התובעת, מירסקי תמרה (להלן - "התובעת"), היא בעלים של דירה המצויה בקומה השלישית בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 7. הנתבעת 1, שולץ בתיה-נאוה (להלן - "הנתבעת 1"), היא בעלים של דירה המצויה בקומה הרביעית בבית המשותף, מעל דירת התובעת, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 9. הנתבעת 2 היא נציגות הבית המשותף (להלן - "הנתבעת 2").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1377/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. ברקע הדברים, תביעה שהגישה התובעת נגד הנתבעת 1 ושולץ יחיאל למתן צו עשה לתיקון ליקויים בדירת הנתבעים הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעת, ולתיקון נזקים אלה (תביעה שמספרה 5/333/2020). במסגרתה, מונה מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, אסי פייזק (להלן - "המומחה"), לבדוק דירות הצדדים וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעת והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים, ככל שנמצאו, ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו. בין הצדדים לתביעה זו באה הסכמה לעניין חיוב הנתבעים בתביעה זו בביצוע עבודות לתיקון ליקויים בדירתם ולתיקון נזקי רטיבות בדירת התובעת, באופן שייתר הצורך בהכרעה בסעדים מושא התביעה. משהועברה התביעה לטיפול, הורתי בהחלטה מיום 27.5.2021 מועדים להגשת סיכומים בכתב לעניין הוצאות משפט.

4. ביני וביני, נפטר מר שולץ, הנתבע 2 בתביעה שמספרה 5/333/2020.

5. אשר לתביעה דנן, ביום 21.10.2021 ניתן על ידי פסק דין חלקי, בהסכמת הצדדים במעמד הדין. בהתאם לפסק הדין, מונה המומחה ליתן חוות דעת משלימה מכרעת בשאלה האם בדירת הנתבעת 1, בדגש על יחידת דיור המצויה על גג הבית המשותף, וברכוש המשותף בבית המשותף ליקויים הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעת, והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים. עוד בהתאם לפסק הדין, הצדדים יבצעו מלוא העובדות הדרושות לתיקון ליקויים הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעת בהתאם לחוות דעת המומחה, בתוך 21 ימים ממועד מתן חוות הדעת וכמפורט בפסקאות 12-13 לפסק הדין. אשר להוצאות משפט, נקבעה כי עם קבלת חוות דעתו המכרעת של המומחה ישלימו הצדדים טיעון בכתב בעניין זה, תוך שהוסכם כי הוצאות משפט מושא התביעה שמספרה 5/333/2020 תוכרענה בגדרי תביעה זו ביחס לנתבעת 1.

6. ביום 9.11.2021 ניתנה חוות דעתו המכרעת של המומחה, לאחר שהצדדים הסדירו תשלום שכר טרחתו. ביום 16.11.2021 ניתנה חוות דעתו המשלימה במענה לשאלות הבהרה מטעם הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1377/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. הצדדים בתביעה שמספרה 5/333/2020 הגישו כתבי סיכומים. אשר לתביעה דנן, הוגשו סיכומים אך מטעם התובעת והנתבעת 2.

8. אפנה, אפוא, להכרעה בעניין הוצאות המשפט.

9. בהתאם להוראות הדין, בעל דין שהפסיד בהליך משפטי יחויב בהוצאותיו של בעל דין שזכה בו, 'שלא יצא שכרו בהפסדו', עת אך בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, הטעמים בבסיס עקרון מנחה זה הם מניעת חיסרון כיס של הצד הזוכה, הרתעת תובעים מנקיטת הליכי סרק ועידוד נתבעים להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה (רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 14-13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)). ברוח זו, מורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, כי "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין".

10. אשר לשיעור ההוצאות, אימץ מתקין תקנות סדר הדין האזרחי ההלכה שנפסקה בעניין זה במרוצת השנים, לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, הוגנות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך. בתוך כך, יתחשב בית המשפט "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש" (תקנות 152 ו-153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9535/04 סיעת 'ביאליק' 10' נ' סיעת 'יש עתיד לביאליק', פ"ד ס(1) 391, 395 (2005); ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)).

11. במיושם לענייננו, אין חולק כי ליקויים בדירת הנתבעת 1 וליקויים ברכוש המשותף בבית המשותף, הם במשולב הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעת, כנתמך בחוות דעת המומחה מיום 16.12.2020, בחוות דעתו המשלימה המכרעת מיום 9.11.2021,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1377/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ובחוות דעתו המשלימה במענה לשאלות הבהרה מיום 16.11.2021. עוד, כפי שהוטעם בסיפא חוות דעתו האחרונה של המומחה, מחלוקות שניטשו בין הנתבעת 1 לנתבעת 2 לעניין היקף העבודות לתיקון הליקויים בצנרת מרכזית של הבית המשותף והגורם האחראי לביצוען, עובר להגשת התביעות ואף לאחר שניתנה חוות דעת המומחה בתביעה שמספרה 5/333/2020, גרמו להחרפת נזקי הרטיבות בדירת התובעת. ללמדנו, כי בדין הוגשו התביעות, משלא עלה בידי הנתבעת 1 והנתבעת 2 לתקן הליקויים בדירה ובכרוש המשותף, בהתאמה, כפי דרישות התובעת עובר להגשתן. בתוך כך, נתתי הדעת להסכמת הנתבעות הן למינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין הן לתיקון מלוא הליקויים בהתאם לחוות דעת המומחה, לרבות בגדרי התביעה שמספרה 5/333/2020, באופן שפיט ויעל בירור התביעות, כמו גם למהות הסכסוך, ובנסיבות אלה להיקף העבודה שנדרשו לו באי כוח התובעת במסגרת בירורן.

12. באזני מכלול השיקולים דלעיל, בהתאם לאמות המידה שהותוו בדין ובהלכה הפסוקה לעניין הוצאות משפט, ובנותני הדעת להוצאות התובעת כפי שהוכחו לפניי וכפי שמצאתי מתוכן אלה הסבירות וההכרחיות לבירור הסכסוך, הנני להורות כדלקמן: הנתבעת 1 תשלם לתובעת הוצאות משפט בסך של 3,500 ש"ח, וכן שכר טרחת עורך דין בסך של 8,000 ש"ח. הנתבעת 2 תשלם לתובעת הוצאות משפט בסך של 800 ש"ח, וכן שכר טרחת עורך דין בסך של 4,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ג' אב תשפ"ב, 31 יולי 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1377/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין